



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. שמואלי עופר
 2. שמואלי מירה
 3. זילדמן דניאל
 4. סומר קרול לי
 5. שמאי רבקה
 6. שמאי מזל-לינור
 7. הספרייה המרכזית לעוור ע"ר
 8. דוקטור שרה
 9. און אלון
 10. זמרת ארנת
 11. היימן סטפניה (סטפה)
 12. אורדן תלמה
 13. דובלרו ישראל
 14. דובלרו אורנה
 15. ליכט רוז מרי
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד חן בוכניק
מרחוב הארבעה 21 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים:

1. פרידה כהן
 2. ארנולד כהן ג'ורג'
- ע"י ב"כ עוה"ד רון טורקלטאוב
מרחוב הארבעה 21 תל אביב

פסק דין

האם עמדו התובעים בתנאי הסף הקבועים בחוק לשם חיוב הנתבעים בביצוע עבודות על פי תמ"א 38 להן הם מתנגדים, בין היתר, לאור טענתם כי ההסכם לביצוע הפרויקט עם היזם ממילא ניתן לביטול ומטעמים של קיפוח, אי שוויון ונזק קנייני.

מבוא וטענות הצדדים

1. התובעים הינם בעלים של 12 דירות בבית המשותף ברחוב שטרוק 15 תל אביב, הבנוי על חלקה 226 בגוש 6217.
2. הנתבעים הינם בעלים של דירה נוספת בבית (תת חלקה 5).
3. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

4. התובעים התקשרו עם חברת גאיא ייזום ובינוי בע"מ (להלן: "היזום") לביצוע פרויקט על פי תמ"א 38 בבית במסגרתו מתוכננות בבית עבודות חיזוק ושדרוג, לרבות, התקנת מעלית, הרחבת דירות קיימות באמצעות הוספת ממ"ד או חדר מחוץ לכל הדירות, שיפוץ חדר המדרגות, הקמת מרפסות שמש, שיפוץ כללי למעטפת הבית, החלפת תשתיות, יצירת מקומות חניה לדירות החדשות והשמשות המקלט בבית.
5. לטענת התובעים בידם הסכמה של רוב מכריע של בעלי הדירות לביצוע הפרויקט על פי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק החיזוק") ואף שהתנגדויות הנתבעים נדחו על ידי מוסדות התכנון הם אינם מצרפים את חתימתם לפרויקט. כל נימוקי ההתנגדות של הנתבעים הינם תכנוניים ואלו נדונו ונדחו – אין כל פגיעה קניינית אלא שיפור והשבחה בלבד, היזום אף הסכים, בנסיבות המיוחדות של הנתבעת, לממן דיור חלוף עבורה במהלך תקופת ביצוע העבודות. טענות הנתבעים בדבר חסימת חלונות בדירתם נדחתה כאשר בידם הזכות לבחון באם הם מעוניינים בהתקנת ממ"ד או בקבלת חדר גדול מחוץ. כך גם נדחתה הטענה בדבר תכנון פנים הדירה. וועדת הערר החליטה לאשר ההיתר תוך בניית מעטפת חיצונית בדירת הנתבעים ככל שלא יסכימו לקבלת תוספת הבנייה. כמו כן החליטה הועדה שלא לאפשר התקנת מרפסות פתוחות בחזית הבית לצד מרפסות סגורות ובהתאם הורתה על פתיחת חלק מהמרפסות הסגורות בחזית הבית כאשר כל בעלי הדירות (למעט הנתבעים) הסכימו על שינוי התכנון כאמור. החלטת ועדת הערר איננה משנה מהותית את הבקשה להיתר (אלא אך מורה לתקנה על פי דרישות מנהל ההנדסה) ולא התקבלה כל החלטה להגשת בקשה חדשה להיתר. ההתקשרות עם היזום בעינה עומדת – התנאים המתלים התקיימו, התמורות ניתנו במלואן, על פי המגבלות התכנוניות, על פי הוראות ההסכם ובצורה שוויונית לכל הדירות בכל אגף בבית. דירת הנתבעים אף נהנית (לעומת דירות אחרות) מגישה ישירה מהמעלית המתוכננת לעצור במפלס הכניסה לדירה.
6. התובעים עותרים לאישור ביצוע העבודות בבית, לרבות, בניית הדירות החדשות, ביצוע עבודות ברכוש המשותף ופתיחת חלק המרפסת הסגורה בחזית בדירת הנתבעים ובכלל האמור למנות את בא כוחם לחתום בשם הנתבעים על המסמכים הדרושים לביצוע הפרויקט.
7. הנתבעים טוענים (בכתב ההגנה המתוקן בהתאם להחלטתי בתיק ב"ב 731/14 מיום 14.12.14) כי לא התקיימו בנסיבות דנן תנאי הסף להגשת התובענה ובכלל האמור אין בידי התובעים "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" – ועדת הערר הורתה על תיקון התוכנית שהגישו התובעים אלא אם יפנו לקבלת אישור הועדה המחוזית לתכנון המקורי. משעה שלא נעשתה פנייה כאמור הרי שיש לתקן את הבקשה להיתר ובהתאם אין בידי התובעים החלטה כדין.
8. לגופם של דברים נטען כי אין בבית 13 דירות, ההסכם עם היזום כלל תנאים יסודיים שהופרו והמקנים לנתבעים, ממילא, זכות לבטלו, ההסכם כלל תנאים מתלים שלא התקיימו, התמורה שמעמיד היזום פחותה מזו המגיעה על פי ההסכם והיא איננה שוויונית ומקפחת. ערר שהוגש על ידי התובעים עצמם על החלטת הועדה המקומית נדחה ובהתאם הרי שאין התכנון תואם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עוד את ההסכם עם היזם. אף שהנתבעים אינם מתנגדים עקרונית לביצוע חיזוק בבית הרי שיישום ההלכה מלמד כי נגרמת להם פגיעה קניינית שלא ניתן לאשר בגינה את הפרויקט.

9. בהחלטתי מיום 09.03.15 התרתי לנתבעים תיקון עקיף נוסף של כתב ההגנה (לאור התנגדות שהתקבלה בנוגע להרחבת חזית בתצהירי הנתבעים) ובמסגרתו טענו עוד כי הפרויקט אינו עומד בתקנים ובכלל האמור המעלית איננה מאפשרת לנתבעת נגישות לדירתה, רוחב חדר המדרגות קטן, הממ"ד אינו תקני ומקפח ביחס לתמורה שמקבלים בעלי הדירות האחרים, נפגעים השימושים במרפסת הקיימת, יחידת האשפה מוסטת מתחת לחלון הדירה, מיקום מעבי המזגנים פוגע בדירה וכך גם נפגעים הסורגים בבית ומיקום מתלה הכביסה.

10. בהתאם להחלטתי הנ"ל ניתנה אפשרות לתובעים להגיש ראיות משלימות בהתייחס לטענות הנתבעים האמורות. התובעים טענו בהקשר זה כי המעלית מתוכננת כדין, התקבל אישור נגישות ומכל מקום ניתן להכניס למעלית המתוכננת כיסא גלגלים. רוחב חדר המדרגות תקני ומאושר, כך גם הממ"ד. גם הטענות האחרות, התכנוניות באופיין, שנדונו ונדחו, אין בהן דבר.

11. מטעם התובעים הוגשו תצהיריהם של הגב' תלמה (אורדן) רוטשטיין (התובעת 12), מר אלון רכטר (מנכ"ל היזם) וכן תצהיר ותצהיר משלים מטעם ברק פינצ'וק – אדריכל הפרויקט.

12. מטעם הנתבעים הוגשו תצהיריהם של הנתבעים וכן חוות דעת השמאי רונן כהן.

13. תצהירה של הנתבעת הוצא מן התיק בהתאם להחלטתי מיום 14.04.15 שעה שלא התייצבה לחקירה נגדית על תצהירה. חוות דעתו של מר רונן כהן נמחקה בחלקה בהתאם להחלטתי המפורטת מיום 09.03.15.

דיון והכרעה

האם התקיימו תנאי הסף להגשת תובענה על פי חוק החיזוק

14. הוראות חוק חיזוק מחייבות התקיימות שני תנאי סף לשם נקיטת הליך בפני המפקח והכרעה בו- קיומו של "היתר בניה" כהגדרת החוק - "היתר לפי חוק התכנון והבניה או החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" (ר' הגדרת היתר בניה בסעיף 1 לחוק החיזוק וכן סעיף 2(א) לחוק) וקיומה של תביעה של רוב בעלי דירות בהתאם לנסיבות הקונקרטיות המתאימות (סעיפים 5(א) ו- 5א לחוק החיזוק).

15. בנסיבות דנן הוכחה התקיימות שני תנאי הסף האמורים.

16. הוצג בפני אישור רשמי של הועדה המקומית לתכנון ובניה, הרשות התכנונית המוסמכת, לפיו התקבלה "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" על פי התנאים הספציפיים הקבועים בחוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

החזיון, לרבות, התאמה לתוכניות, למערכות קיימות ולאחר שנדונו התנגדויות שהוגשו (נספח יב' לתצהיר פינצ'וק). למעלה מהנדרש בחוק החזיון (שאינו מתנה דיון בועדת הערר כתנאי לקיומה של "החלטה" כאמור) הרי שאישור זה אף מתייחס להחלטת ועדת הערר מיום 01.07.14, שיש גם בה, למעשה, אישור לבקשה. תוכן האישור מדבר בעד עצמו.

17. לבד מהאישור האמור הרי שהוצגו בפני מסמכים נוספים אשר מוכיחים התקיימות התנאי - החלטת הועדה המקומית מיום 15.07.13 (נספח ב' לתצהיר פינצ'וק), מכתב הועדה מיום 17.07.14 (נספח ג' לתצהיר פינצ'וק) ואישור הועדה בדבר קיומה של החלטה כהגדרת החוק, עוד לפני החלטת ועדת הערר (נספח ח' לתצהיר רכטר).

18. לכך מתווספת גם עדותו המהימנה של האדריכל פינצ'וק (ר' סעיפים 9-5 לתצהירו).

19. מאידך, לא עלה בידי הנתבעים להעלות ספק כלשהו בנוגע לראיות התובעים בשאלה האמורה - ראשית, הנתבעים לא הביאו לעדות מטעמם כל גורם מקצועי אשר שלל את תוקפו של אישור הועדה כאמור ובכלל האמור לא זומן מטעמם להעיד בפני נציג כלשהו של העירייה, לרבות אדריכל גמלי, מזכיר הועדה, החתום על האישור האמור. שנית, לא הובאה כל ראיה מטעם הנתבעים לפיה לא התקיים חלק כלשהו בהגדרת ה"החלטה" בחוק. בהקשר זה גם השמאי מטעם הנתבעים - מר כהן, אינו מתייחס בחוות דעתו לנכונותו או תוקפו של האישור האמור או בדבר אי התקיימות איזה חלק מהגדרת תנאי הסף. השמאי מאשר בעדותו כי לא בדק כלל את סטטוס הרישוי של הבקשה (עמוד 18 שורה 14), ללא כל הסבר מצד הנתבעים מדוע. שלישית, העדות היחידה שהובאה בהקשר האמור מטעם הנתבעים הינה עדותו של הנתבע 2. דא עקא, אין כל ערך ראיתי לאמור בתצהירו בהעדר ידיעה אישית כלשהי שלו בסוגיה (עמוד 19 שורות 28-30 ועמוד 20 שורה 22).

20. ויודגש, הכרעה בשאלה בדבר התקיימות תנאי הסף מחייבת הכרעה עובדתית (ר' תיק 430/14 ענבל נאור אהרון ואח' נ' אינה רוזנברג ואח' (פורסם באתר משרד המשפטים)). בנסיבות דנן, כאמור, הוכחה קיומה של החלטה כנדרש.

21. אין דבר גם בטענת הנתבעים כי החלטת ועדת הערר בנסיבות דנן משמעה ביטול החלטת הועדה המקומית או כי אין בידי התובעים "החלטה" כהגדרת החוק.

22. ראשית, אישור הועדה בדבר קיומה של החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים מתייחס גם להחלטת ועדת הערר. כאמור, תוקפו של אישור זה לא נסתר על ידי הנתבעים.

23. שנית, מכתב הועדה מיום 17.07.14 (נספח ג' לתצהיר פינצ'וק), לאחר וכתוצאה מהחלטת ועדת הערר, קובע כי על התובעים "להשלים את הדרישות הבאות, על מנת לקבלת את היתר הבניה". בהתאם עולה מאישור זה כי, אף לאחר החלטת ועדת הערר, עומדת בתוקפה החלטת הועדה המקומית לאשר את הבקשה. מכתב זה תואם גם את החלטת ועדת הערר גופא (נספח ה' לתצהיר רוטשטיין).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

24. ויודגש, משמעות מכתב זה (שגם תוקפו לא נסתר בדבר) היא כי בפעולות מגישי הבקשה להיתר בלבד (התובעים דנן) מותנה מתן ההיתר (לאחר השלמת הדרישות על פי החלטת הועדה המקומית וועדת הערר). ויודגש, גם עיון בתנאים הקבועים מלמד כי אין מדובר בקיומה של הנחיה בדבר הגשת בקשה חדשה להיתר או צורך בנקיטת הליכים מחודשים, לרבות פרוצדורה להתנגדויות (והשווה בהקשר זה לפסק הדין בתיק 430/14 המוזכר לעיל ופסקי הדין הנוספים המוזכרים בו).
25. בהקשר זה נכון יהיה להבהיר כי החלטת הועדה הותירה בידי מבקשי הבקשה את הבחירה באם להתאים את הבקשה להיתר להחלטת הועדה או לחילופין הגשת בקשה לביטול הנסיגות בכפוף לאישור הועדה המחוזית (ר' סעיף 3 למכתב הנ"ל מיום 17.07.14). משבחרו התובעים לפעול בהתאם להחלטת הועדה ולהתאים את הבקשה להחלטתה (ר' עמוד 10 שורות 14-16 ובהמשך עמוד 11 שורות 3 ו-18-20), הרי שלא נדרשת עוד פניה לועדה המחוזית וגם לא כל הגשת בקשה נוספת, חדשה או אחרת.
26. שלישית, הוכח כי לא הוגשה בקשה חדשה להיתר אלא אך תוקנה הבקשה הקיימת על פי החלטת רשויות התכנון, כחלק מהתנאים הנדרשים לקבלת ההיתר במסגרת פרוצדורת הרישוי הרגילה והמקובלת (ר' עדות פינצ'וק בעמוד 10 שורות 14-16 ובהמשך במפורש בעמוד 14 שורות 12-17).
27. רביעית, כנגד הראיות המשמעותיות שהציגו התובעים, לרבות עדויות מפורשות של פינצ'וק ורכטר כאמור, הרי שלא הוצגה על ידי הנתבעים כל עדות (למעט עדות הנתבע שאין בה כל ערך ראיתי כאמור), לרבות עדות שבמומחיות (כולל עדות השמאי מטעמם שלא התייחס כלל בחוות דעתו לסוגיות הנדונות), לפיה משמעות החלטת ועדת הערר הינה כי יש צורך בהגשת בקשה חדשה להיתר.
- גרסה עובדתית זו של הנתבעים עומדת בסתירה למסמכים שהוצגו ואף על פי כן לא הוגש מטעמם, ללא כל הסבר, כל תצהיר או תעודת עובד ציבור מטעם נציג הועדה המקומית ואף לא זימון לעדות בפניי של נציג הועדה (על אף זכות הנתבעים לפעול כאמור).
28. הוכח בפניי כי גם תנאי רוב בעלי הדירות הנדרש (ובנסיבות דנן בעלים של שני שליש מהדירות שבבעלותם שני שליש מהרכוש המשותף על פי סעיף 5(א) לחוק החיזוק) מתקיים.
29. על פי מסמכי רישום הבית המשותף בבית 13 תתי חלקות (ר' נספחים א' ו-ב' לתצהיר רכטר). נתון זה מאשר גם השמאי כהן מטעם הנתבעים (עמוד 17 שורה 21). לא הובאה כל ראיה מטעם הנתבעים בדבר קיום מספר אחר של דירות בבית, בניגוד לזכויות הקנייניות החלוטות הרשומות כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

30. התובעים הינם בעלים של 12 דירות בבית (92.3% מבעלי הדירות) לדירותיהם צמודים 595/653 חלקים מהרכוש המשותף (91.1% מהרכוש המשותף). בהתאם, מתקיים תנאי הסף הנדרש בדבר רוב בעלי הדירות אשר מבקשים לבצע את הפרויקט.

האם ההסכם עם היזם עומד בתוקפו

31. מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי ההסכם נושא הליך זה עומד בתוקפו.

32. ראשית, הצדדים להסכם - התובעים מחד והיזם מאידך, מאשרים במפורש בעדותיהם בפני כי ההסכם עודנו עומד בתוקפו. כך מעיד מר רכטר מטעם היזם (ר' סעיף 22 לתצהירו וכן עמוד 10 שורות 22-23). כך מעידה הגב' רוטשטיין, חברת הנציגות מטעם בעלי הדירות (ר' למשל סעיף 25 לתצהירה עמוד 13 שורות 6-7 ו-22).

מאידך, לא הובא לעדות ולו בעל דירה אחת מבין החותמים על ההסכם לאשר את טענת הנתבעים בדבר הפרת ההסכם על ידי היזם.

33. שנית, לא הובאה כל ראיה בדבר קיומה של הודעת ביטול בהתאם לסעיף 5.2 להסכם. הצדדים להסכם אף מאשרים כי הודעה כאמור בכלל לא קיימת וממילא ההסכם מעולם לא בוטל.

34. שלישית, עדות מר רכטר בנוגע לתנאי הסף המפורטים בהסכם (סעיף 21 לתצהירו) לא נסתרה בדבר בראיות הנתבעים ואף לא בחקירתו הנגדית ולפיכך אין לי אלא לקבלה. עדות זו נתמכה גם באסמכתאות אובייקטיביות בכתב - אישור המהנדס דוד אשר התקבל רק ביום 24.10.12 (נספח ז' לתצהיר), הסכם חתום על ידי התובעים (נספח ג' לתצהיר) לרבות נספח להסכם (נספח ו' לתצהיר) ותיעוד ההליכים התכנוניים, לרבות, ההליך בפני ועדת הערר (נספחים ד' ו-ה' לתצהיר).

35. בחינת ההסכם והראיות האמורות שהוצגו מלמדים כי התנאים המתלים התקיימו.

כך, בהתחשב במועד אישור המהנדס דוד (24.10.12) הרי שהבקשה להיתר מיום 07.01.13 הוגשה בתוך המועד שנקבע (ר' במפורש סעיף 5.1(א) להסכם).

כך, טרם חלף המועד לקבלת היתר הבניה ממועד הגשת הבקשה כאמור, וזאת אף אם נתייחס רק להליכי הערר שארכו משך 10 חודשים (ר' במפורש סעיף 5.1(ב) להסכם). הוצאת ההיתר כיום כרוכה אך בהליכים טכניים מול העירייה בלבד (ר' עדות פניצ'וק עמוד 16 שורות 12-13 שלא נסתרה). מעדות זו עולה כי ממילא ההיתר צפוי להתקבל בתוך מסגרת הזמנים האמורים (24 חודשים מהגשת הבקשה בצירוף 10 חודשים של הליכי ערר) – עד לחודש 09/15 – 4 חודשים ממועד מסירת העדות. זאת מבלי צורך לבחון במועדים נוספים שאינם נכללים בגדר הספירה על פי ההסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כך, התקיים תנאי רוב בעלי הדירות כאמור לעיל.

כך, התקיים גם תנאי קבלת הסכמת הבנקים שעה שבעלי הדירות חתמו, במסגרת ההסכם, על יפוי כח ליזם, לרבות בהקשר האמור (ר' סעיף 5.1(ו) סיפא). מכל מקום מדובר בתנאי לטובתו של היזם (ר' גם סעיף 21 לתצהיר רכטר).

36. מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי בעלי הדירות גם הסכימו לשינוי תנאי ההסכם לאור הליכי התכנון - כך עולה במפורש מעדות הגב' רוטשטיין (עמוד 12 שורות 6-8 ו-16 ובמפורש בעמוד 13 שורה 22). כך עולה מהנספח להסכם (נספח ו' לתצהיר רכטר). וידגש, עצם החתימה על הנספח להסכם, לאחר החלטת ועדת הערר (ר' ב"והואיל" השני) מלמדת על הסכמה של בעלי הדירות להתקיימות התנאים המתלים וממילא אין בה להביא לביטולו של ההסכם על פי סעיף 5.2 להסכם כאמור.

37. אין בידי גם לקבל את טענות הנתבעים כי לא ניתנה לבעלי הדירות התמורה על פי ההסכם.

38. ראשית, הוכח כי התמורה על פי המצב התכנוני המאושר עומדת בתנאי ההסכם (ר' סעיף 6.12.8 להסכם, סעיפים 3, 8 ו-11 לתצהיר פינצ'וק ועדות השמאי כהן בעמוד 18 שורה 5). גם מר רכטר בעדותו מאשר כי הוא מחויב בתמורות על פי ההסכם וגם עומד בהן על פי המצב התכנוני המאושר (עמוד 10 שורות 23-25).

39. שנית, הוכח בפני כי בעלי הדירות הסכימו לקבלת התמורה העדכנית לאור הליכי התכנון. כך עולה מעצם חתימתם על הנספח להסכם. כך עולה מעדות הגב' רוטשטיין (ר' סעיפים 19-21 וכן עמוד 13 שורה 22). כך עולה מחתימת בעלי הדירות על התוכנית המתוקנת (עמוד 12 שורה 16 ועמוד 10 שורות 19-21).

40. שלישית, אם כטענת הנתבעים, התמורה המוצעת לבעלי הדירות על פי מצב הרישוי קטנה מזו הקבועה בהסכם הרי שזכותם הבלעדית של התובעים היתה לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ליזם (ר' סעיפים 5.1(ד) ו-6.12.8.2 להסכם). דא עקא, בעלי הדירות לא פעלו כאמור.

41. זאת ועוד. מן העדויות שנשמעו עולה כי בעלי הדירות מודעים לתמורה המתקבלת ולשינויים שנדרשו ואף על פי כן בחרו לדבוק בהסכם לקיימו, אף שיש בו לשפר לכאורה את מעמדו של היזם, מחשש לאבד את הפרויקט בכללותו – "מה שהתחייבנו לתת ליזם נשאר אותו הדבר אני מסכימה שנוצר פער לטובת היזם. ש.ת לא עשינו דבר לקבל פיצוי החשש שלנו הואט שיום אחד ימאס להם והם יעזבו אותנו. הפער נוצר זה ברור לנו בגלל עובדות בשטח. ש.ת מלכתחילה היה ברור שענייני כסף כרוכים במס ואף אחד לא דרש פיצוי כספי עד כמה שידוע לנציגות" (עמוד 12 שורות 26-30).

42. גם אין דבר בטענת הנתבעים כי אין מקום למתן הסעד במסגרת הליך זה שעה שזכותם לבטל את ההסכם עם היזם, אף אם יאושר בהליך זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

43. לו חתמו הנתבעים על הסכם התמ"א הרי שלא היה כל צורך בניהולו של הליך זה וממילא כל מחלוקת היתה מוסדרת בין הצדדים בתוך המסגרת ההסכמית. דא עקא, שעה שבחרו הנתבעים שלא לחתום על ההסכם הרי שאישורו של הפרויקט על ידי המפקח, במסגרת הליך משפטי על פי חוק החיזוק, משמעו חיוב הנתבעים בהוראות ההסכם מכח פסק דין (לרבות יצירת השלכות רלבנטיות בדבר מעשה בי-דין) ולא מכוח הסכמה חוזית, שאיננה קיימת בין הצדדים.

44. ויודגש, אין מדובר כאן בהליך משפטי חוזי, במיוחד כאשר היזם, צד להסכם, כלל איננו צד בהליך, אלא בהליך קנייני בהתאם להוראות חוק החיזוק, אשר מקנה לרוב בעלי הדירות את הזכות להחליט על דרך ביצוע פרויקט החיזוק (לרבות קביעת תנאי ההסכם וההתקשרות) ולא רק את דבר עצם קיומו (ר' תיק 573/11 אהוד קופמן ואח' נ' דב שומרוני (פורסם באתר משרד המשפטים) וערעור על פסק דין זה בעש"א (ת"א) 4166-04-13 דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו-14 אח' (פורסם בנבו) וכן רע"א 1002/14 דב שומרוני נ' אוהד קופמן ו-14 אח' (פורסם בנבו)).

45. משכך, מרגע שמאושר ההסכם במסגרת הליך משפטי על פי חוק החיזוק אין מעמד הנתבעים כ"מתקשרים חוזיים" בהסכם אלא כמחויבים בו מכוח צו שיפוטי. בהתאם, אין בידם כל זכות לבטל את ההסכם על פי הטענות שהועלו על ידם בהליך. על אחת כמה וכמה אמורים הדברים כאשר טענות הנתבעים כי ההסכם אינו עוד בתוקף או כי הופר על ידי היזם נדונו לגופן ונדחו כאמור.

חוסר שוויון וקיפוח

46. אף שטענות הנתבעים בהקשר האמור נזנחו למעשה בסיכומיהם (למעט טענה כללית בדבר חוסר שוויון שבין היזם לבין הנתבעים בסעיפים 27 ו-28 לסיכומים), למען שלמות התמונה מצאתי לנכון להתייחס גם לטענות שהועלו בהקשר זה.

47. ראשית, בהתאם להלכה ה"שוויון" שנבחן הינו בין בעלי הדירות ולא ביחס שבין בעלי הדירות ליזם (ר' בהקשר זה בהרחבה בפסקי דין בפרשת שומרוני לעיל).

48. שנית, לא עלה בידי הנתבעים להראות כי מי מבעלי הדירות האחרים מקבל תמורה עודפת אשר פורצת את מסגרת "שוויון" הנדרשת לאישור פרויקט על פי חוק החיזוק. אין מחלוקת כי דירות העורף בבית מקבלות הרחבה גדולה יותר של דירתם (16.95 מ"ר לעומת 9.62 מ"ר) ושל המרפסת (12.55 מ"ר לעומת 11.50 מ"ר). אולם, הוכח בפני כי מדובר בהבחנה משיקולים תכנוניים בלבד כאשר כל "טיפוסי הדירות" מקבלים הרחבה זהה לחלוטין (ר' סעיפים 18 ו-23 לתצהיר פינצ'וק וגם עדות השמאי כהן מטעם הנתבעים בעמוד 17 שורה 28).

ויודגש, מלכתחילה ידעו בעלי הדירות כי דירות החזית ייהנו מהרחבה מצומצמת יותר מאשר דירות העורף (ר' סעיף 10 לתצהיר רוטשטיין וכן עמוד 13 שורות 12-13).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

49. שלישית, כחלק מהאיוון שבין "טיפוסי" הדירות בבית הרי שדירות החזית נהנות בנוסף להרחבה גם מכך שהמעלית מתוכננת לעצור במפלס דירותיהם (להבדיל מדירות העורף שיאלצו לעלות או לרדת חצי קומה לשימוש במעלית) ומכך שמתקן החניה התת קרקעי מתוכנן בחלקו העורפי של הבית.

50. רביעית, גם על פי המצב התכנוני המאושר לא עלה בידי הנתבעים להראות פגיעה כלשהי בזכויותיהם. טענתם כי תוספת הבניה אין בה "פונקציונליות" איננה מקובלת – כיום אין בכלל מרפסת לדירת הנתבעים ואף אם תתווסף מרפסת יחסית צרה היא עדיין עדיפה על העדר מרפסת בכלל. בוודאי אמורים הדברים גם לגבי תוספת הבניה שנותרה לבחירת בעלי הדירות האם לממשה כממ"ד או כחדר מורחב מחוזק (עמוד 15 שורות 21-13).

ויוזכר, תמורות אלו נוספות לתמורות העיקריות והמשמעותיות ביותר שעניינן חיזוק הבית, שיפוצו, השמשת המקלט והוספת המעלית (במפלס דירות החזית). על פני הדברים הבניה המתוכננת מטיבה עם בעלי הדירות כולם, ובפרט עם הנתבעת לאור מגבלות הנגישות הנטענות לגביה.

51. חמישית, אף שהנתבעים אינם מתנגדים לכאורה לפרויקט החיזוק, הרי שהם לא הציגו כל אלטרנטיבה לחיזוק ואפילו לא בדקו כל חלופה שכזו - הנתבע מאשר בעדותו כי הנתבעים לא פנו לאדריכל לבחינת תכנון אחר לפרויקט וגם לא ליזם אחר לקבלת הצעות (עמוד 19 שורות 16-17 ו-22).

מאידך, הוכח כי הנתבעים היו מעורבים ומיודעים בכל שלב משלבי הפרויקט ובכל אחד מהיבטיו, לרבות, כל אשר מקבלים בעלי הדירות האחרים – כך, בנוגע למיקום המעלית ועצירתה במפלס דירות החזית (עמוד 19 שורה 14), כך בנוגע למיקום החניות (שם, שורה 15), כך בנוגע לשטחי הרחבה והאפשרות לשינויים בשל מגבלות תכנון (עמוד 20 שורות 6-7), כך בנוגע להרחבת החדר (עמוד 20 שורות 23-24). אף על פי כן, בחרו הנתבעים להבדיל עצמם מבעלי הדירות האחרים – "לא פניתי ליזם ולא הייתה דינמיקה של מו"מ" (עמוד 19 שורה 5).

52. שישית, לא רק שלא הוכח קיפוח של הנתבעים ביחס לבעלי הדירות האחרים אלא הוכחה, למעשה, התחשבות ואף העדפה של הנתבעים, בפרט לאור מצבה האישית של הנתבעת – כך בנוגע לתכנון המעלית (ר' עמוד 13 שורות 16-17 ועדות הנתבע בעמוד 19 שורה 14). כך בנוגע לתשלום בגין דיור חלוף (סעיף 22 לתצהיר רוטשטיין, סעיף 7.21 להסכם ואף מעדות הנתבע בעמוד 19 שורה 13).

53. שביעית, טענות הנתבעים בדבר "התאמות" בדירתם לאור מצבה של הנתבעת לא הוכחו בדבר - אין במסגרת תצהיר הנתבע, וגם לא בחוות דעת המומחה מטעמם, כל התייחסות לעבודות כאמור, ובכלל האמור, לא כל תיעוד ופירוט לעבודות, לא כל ראיה מצולמת, קבלה או כל ראיה אחרת. למעשה, גם בעדותו אין הנתבע נותן כל פירוט לאותן "התאמות" לכאורה (עמוד 20 שורה 27).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אי עמידה בתקנים

54. טענת הנתבעים בהקשר זה נזנחה בסיכומיהם. טענה זו גם לא קיבלה כל ביטוי עובדתי במסגרת ראיותיהם – עדותו של הנתבע בהקשר זה התגלתה כחסרת כל ערך ראיתי (עמוד 20 שורות 14 שורה 14-16 ו-22). ממילא גם לא הוגשה כל עדות מקצועית מטעם הנתבעים בהקשרים האמורים. מאידך עדותו של מר פינצ'וק לא נסתרה בדבר.

55. אף על פי כן, למען שלמות התמונה נכון יהיה להבהיר כי גם לגופם של דברים אין דבר בטענות הנתבעים.

56. הוכח כי המעלית אשר מתוכננת להיבנות בבית, מעבר לכך שהינה תואמת את הוראות ההסכם והינה הגדולה ביותר שניתן להתקין בהתחשב במגבלות הפיזיות והתכנוניות (עמוד 10 שורות 26-27), מותירה רוחב דלת תא מעלית של 65 ס"מ (עמוד 15 שורות 27-30). גם על פי עמדת השמאי מטעם הנתבעים נותר רוחב דלת מעלית של לפחות 63 ס"מ (עמוד 17 שורה 25). רוחב זה מספיק לא רק לכיסא הגלגלים האישי של הנתבעת (עמוד 20 שורות 17-20) אלא גם למגוון כסאות גלגלים אחרים, כולל כיסאות בעלי הנעה חשמלית (ר' נספח 11 לתצהיר פינצ'וק). משמעות התקנת מעלית זו (שיוזכר כי עוצרת, במכוון, במפלס דירת הנתבעים) הינה מתן נגישות מוחלטת לנתבעת לדירתה הממוקמת בקומה ראשונה, כיום בבית ללא מעלית כלל.

57. תקינותה של המעלית כאמור זכתה לאישור גם של מהנדס יועץ למעליות (נספח ה' לתצהיר פינצ'וק).

58. כנ"ל אמורים הדברים בנוגע לרוחב חדר המדרגות המתוכנן (כ- 82 ס"מ) אשר אושר על ידי רשויות התכנון במסגרת ההליכים המתאימים.

59. יש גם לזכור כי הפרויקט, לרבות התקנת המעלית ורוחב המדרגות, קיבלו אישור יועץ נגישות כנדרש (נספח ו' לתצהיר פינצ'וק).

60. בהקשר זה נכון יהיה להבהיר כי טענת הנתבעים בדבר פגיעה באפשרות התקנת מעלון בגרם המדרגות אין בה דבר.

ראשית, הנתבעים לא הוכיחו כי בידם היתכנות כלשהי להתקנת אמצע הרמה כאמור – לא הסכמת רוב בעלי הדירות ולא אישור מהנדס הועדה המקומית כנדרש בסעיף 7 לחלק ב' לתוספת השניה לחוק המקרקעין.

שנית, הנתבעים לא הראו קיומם של הליכים תכנוניים לאישור הקמת מעלון כאמור וגם לא כל התכנות תכנונית לקבלת אישור שכזה.

שלישית, הנתבעים לא הראו כל התקשרות חוזית לרכישת מעלון או כל אמצעי הרמה אחר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בהקשר זה גם לא הוכחה התכנות כלכלית לרכישת אמצעי ההרמה (בעלות של עשרות אלפי שקלים על פי תצהיר הנתבע).

רביעית, כלל לא הוכח כי מתקן ההרמה המוצע בתצהיר הנתבע מתאים לנתבעת ויכול בכלל לשרת אותה בדרך כלשהי. בעיקר, לא הוכח כי ניתן להשתמש במתקן זה בחדר המדרגות הקיים! ויודגש, בניגוד למעלית אשר מאפשרת נגישות מוחלטת הרי שהמתקן המוצע (כיסא גלגלים המסוגל "לעלות" מדרגות) הינו אמצעי נגישות מוגבל התלוי בסיוע.

61. טענות הנתבעים בדבר הפגיעה בדירתם כתוצאה ממיקום מסתור הכביסה (שאין בו אלא להוות פגיעה לכאורה אך במטפלת של הנתבעת לאור עדות הנתבע עמוד 20 שורה 26), מתקן האשפה, מיקום מנועי המזגנים והסורגים, אין אלו אלא טענות תכנוניות שנדונו על ידי הרשויות המתאימות (לרבות וועדת הערר) ואינן מקימות כל פגיעה קניינית. סופו של יום הנתבעים הינם בעלי דירות שכנים בבית משותף. אף אם ישנה פגיעה (שלא הוכחה והטענה אף נזנחה בסיכומי הנתבעים) הרי שאין בה די כדי להביא לדחיית עבודות לחיזוק הבית ומיגונו, מטרתם היסודית של תמ"א 38 וחוק החיזוק. מכל מקום, הסבריו של המהנדס פינצ'וק בתצהירו מבהירים כי גם לגופם של דברים כי אין מדובר בפגיעה קניינית (ר' סעיפים 20-21 לתצהיר).

62. טענות הנתבעים בדבר "אי חוקיות" הממ"ד נזנחה בסיכומים ודי בכך כדי לדחותה, ודאי כאשר גם לא הובאה כל ראיה מטעם הנתבעים בהקשר זה (שוב, למעט עדות הנתבע, שאין בה דבר לאור חקירתו הנגדית בעמוד 20 שורה 22). מכל מקום, גם לגופה אין ממש בטענה.

ראשית, התכנון כיום בדירת הנתבעים הינו להרחבת חדר קיים בחדר מחוזק (אם בכלל יאפשרו הנתבעים חיבור התוספת לדירתם בהתאם להחלטת ועדת הערר בנספח ה' לתצהיר רוטשטיין).

שנית, התכנון הקיים קיבל את רשויות אישור התכנון וכן את אישורי הגופים המלווים הנדרשים, ובכלל האמור, גם את אישור פיקוד העורף (ר' סעיף 19 לתצהיר פינצ'וק ונספח ח' לתצהירו). עדותו של מר פינצ'וק (עד מקצועי יחיד בהליך) בהקשר זה לא נסתרה (עמוד 15 שורות 16-21).

שלישית, יש גם לזכור כי ממילא, בנוסף לחדר המחוזק או הממ"ד שיתווספו לכל דירה, ישופץ ויוכשר המקלט המשותף לשימוש בעלי הדירות (עמוד 11 שורות 9-11).

האם ניתן לחייב את הנתבעים לפתוח את המרפסת הסגורה בחזית

63. טענת הנתבעים בהקשר זה נזנחה לחלוטין במסגרת סיכומיהם ולפיכך ננטשה. די בכך להביא לדחייתה.

64. אולם, למען שלמות פסק הדין אבהיר, כי גם בטענה זו, אף אם היו דבקים בה הנתבעים, לא היה די כדי להביא לדחיית התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

65. ראשית, מדובר במרפסת אשר נסגרה בבנייה לא חוקית כפי שמאשר שמאי הנתבעים (עמוד 18 שורה 2), והדברים גם עולים מתוך החלטות רשויות התכנון. לאור מטרותיהם של תמ"א 38 וחוק החיזוק (כפי שפורטו בהרחבה בפרשת שומרוני לעיל), לא ניתן לקבל טענת הגנה לפיה פרויקט חיזוק לא יתממש אך בשל בניה בלתי חוקית שביצע בעל דירה. ויודגש, תנאי לביצוע החיזוק שמציבות רשויות התכנון, בכל אפשרות תכנון קיימת ואף לאחר דיון בוועדת הערר, הינו פתיחת כל המרפסות שנסגרו בבית (ר' נספח ה' וסעיף 2 בנספח ח' לתצהיר רכטר).

66. שנית, לא נטען, וממילא לא הוכח, כי מבחינה קניינית היתה בידי הנתבעים הזכות לסגור את המרפסת האמורה ובכלל האמור לא הוכחה קיומה של הסכמה מפורשת של בעלי הדירות לסגירה, הן לעניין שינוי החיצוני בבית (ר' תמונה בעמוד 7 לחוות דעת כהן) והן לעניין סגירת שטחים עיקריים וניצול זכויות בניה (ר' ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המדשם פ"ד לד(2) 807).

67. שלישית, אף אם ניתן להסיק "הסכמה מכללא" לשינויים האמורים, לאור התנהלות בעלי הדירות לאורך השנים והעובדה כי סגירת המרפסת בוצעה על ידי כל בעלי הדירות מטיפוס דומה בבית, הרי שהסכמה זו תקיפה כל עוד אין בסגירה האמורה פגיעה בבעלי הדירות האחרים. שעה שסגירת המרפסת משמעה, למעשה, מניעה של כל אפשרות לביצוע פרויקט חיזוק בבית על פי תמ"א 38, הרי שזכותם של בעלי הדירות לחזור בהם מ"הסכמתם" האמורה, כפי שעשו, למעשה, בחתימתם על הנספח להסכם. בנסיבות דנן אין הנתבעים זכאים להגנה על צפייתם ומאזני הצדק נוטים, בבירור, לטובת בעלי הדירות (ר' בהקשר זה ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת פד"י לא(3) 210; ע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם בנבו); ע"א (ת"א) 46971-10-12 שמואל רומי נ' דוד אידלמן ואח' (פורסם בנבו); נינה זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב (תשנ"ה) בעמ' 24).

68. רביעית, גם בהקשר זה הרי שהפרויקט אך יביא לשיפור מצבם הקנייני של הנתבעים - כיום בדירת הנתבעים חלק בלתי חוקי (תכנונית וקניינית) המיועד לשימוש עיקרי (סעיף 53 לתצהיר הנתבע). אין בידי הנתבעים כל ודאות כי לא יחויבו בהריסה, בין מסיבות תכנוניות ובין מסיבות קנייניות. הבניה בבית במסגרת הפרויקט, על פי המצב התכנוני הקיים, תביא לאישור כדין (תכנוני וקנייני) של החלק הארי של הסגירה האמורה וכל שייהרס הינו רק חלק קטן של המרפסת הבולטת מקו הבניין, ברוחב של 97 ס"מ בלבד (ר' עדות שמאי הנתבעים בעמוד 18 שורות 2-4 ומוצג נ/1). טענות הנתבעים בדבר פונקציונליות המרפסת הגדולה בהרבה המתוכננת להתווסף לדירתם חוזרות כנגדם, וביתר שאת, בנוגע לחלק הסגירה האמור.

תום לב

69. נדמה כי אין צורך להכביר במילים בנוגע לבחינת תום ליבם של הצדדים.

70. מצד התובעים התגלתה התנהלות בשקיפות והגינות, לרבות דאגה לזכויות הנתבעת והתחשבות בצרכים המיוחדים שלה בשל מצבה האישי הסובייקטיבי (אישור דיור חלוף פרטני ומיקום



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המעלית). התכנון בוצע תוך ניצול מקסימלי של הזכויות, לכל אחת מהדירות, בכפוף למגבלות הפיזיות והתכנוניות ובאופן שוויוני בין טיפוסים שונים של דירות בבית כפי שמאשר גם שמאי הנתבעים (עמוד 17 שורה 28).

71. גם את הליך ההתקשרות עם היזם ניהלו התובעים ללא כל רלבנציה לאחר עריכת מכרז בין יזמים (בסיוע עורך דין אשר נשכר על ידי בעלי הדירות כולם), פגישות וניהול מו"מ ארוך וממושך בטרם גיבוש וחתומה על ההסכם (ר' סעיפים 6-11 לתצהיר רוטשטיין שלא נסתר).

72. בהקשר זה נכון יהיה להבהיר כי גם מעדות הנתבע מצטיירת תמונת ההתנהלות הנכונה של בעלי הדירות - הנתבעים היו מודעים לכל פרטי החוזה עוד מתחילת המו"מ (עמוד 19 שורות 1-3), לרבות פגישות עם היזם (שם, שורה 6), לדיוור החלופה, למעלית ולחניה (שם, שורות 13-15), לתוספת הבניה המתוכננת ולאפשרות כי זו תשתנה בהתאם למצב התכנוני (עמוד 20 שורות 7 ו-23-24). כל בעלי הדירות היו מיוצגים על ידי עו"ד אחד (עמוד 12 שורות 20-22 ועמוד 21 שורות 2-3). כל ההתנהלות והפרטים היו ידועים, גלויים וחשופים, עוד מראשית ההליכים.

73. לעומת זאת מצד הנתבעים, אף שנשמעו טענות, לכאורה, בדבר רצונם בחיזוק הבית (עמוד 18 שורות 28-30), הרי שהתנהלותם בפועל מלמדת כי עשו, עושים ויעשו כל שבידם (מסיבות שאינן ממש ברורות) כדי למנוע, להקשות ולהפריע לפרויקט.

כך, הם לא פנו בכלל לבדוק כל תכנון שונה וגם לא ליזם אחר לקבלת הצעות קונקרטיות (עמוד 19 שורות 16-17 ו-22).

כך, אף ששטח ההרחבה גדל הם מסרבים לפרויקט (עמוד 20 שורה 6), ובהתאם, סירובם הינו גם לתוכנית המקורית, גם לתוכנית המתוקנת וגם לתוכנית ערטילאית בה ישונו מיקומי החניות (עמוד 20 שורות 12-13 ו-28).

כך, הנתבעים במודע לא ניהלו כל מו"מ עם היזם (עמוד 19 שורה 5).

74. למעשה עולה באופן חד וברור כי הנתבעים מתנגדים לעצם ביצוע החיזוק בבית, בכל מתווה שהוא, ולא רק לדרך הביצוע הקונקרטית המבוקשת על ידי התובעים.

75. די בנוגע לבחינת תום ליבם של הנתבעים להפנות לדבריו של הנתבע בגמר הדיון – "גם אם יינתן פסק דין המרפסת לא תיהרס דומרני זה כנראה הפתרון למשפט הישראלי" (עמוד 21 שורה 14). זו איננה אמירה של מי שמעוניין בביצוע פרויקט חיזוק, בכל מתווה שהוא, או ביחסי שכנות תקינים.

ויוזכר, בסופו של דבר מדובר בצדדים בעלי דירות בבית משותף כאשר התובעים מבקשים לחזק את ביתם מפני רעידות אדמה ולמגנו מפני אירועים ביטחוניים שלצערנו אינם נדירים



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

במחוזותינו. התנהלות הנתבעים, כפי שבאה לידי ביטוי מפורש גם באמירתו הנ"ל של הנתבע, איננה ההתנהלות המצופה והמקובלת ביחסים בין בעלי דירות בבית משותף ככלל ובנוגע למימוש פרויקט חיזוק בפרט ((ר' בנוגע לתום הלב הנדרש מבעלי דירות בהתנהלות בבית משותף ברע"א 7112/93 צודלר ואח' נ. ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550; רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נגד משה סלומון ואח' פד"י נה (1) 199; ע"א 810/82 זול בו בע"מ נגד זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737; ע"א 782/70 רדומילסקי נגד פרידמן פ"ד כה (2) 523 ותיק 128/11 אלדד קולנשר ואח' נ' רוון ביזנס בע"מ ואח' (פורסם בנבו) (אוסר בעש"א (מחוזי-ת"א) 10818-07-12 וברע"א 8276/12); בנוגע לתום הלב הפרטני הנדרש בנוגע לחוק החיזוק ר' בפרשת שומרוני לעיל וכן בע"א (חי') 899-03-09 שרה קלצוק נ' צבי אורון (פורסם בנבו) (אוסר ברע"א 4138/10)).

בעיקר מעמידה התנהלות זו של הנתבעים תחת צל כבד מאד את טענתם כי "הצדק הקנייני" עומד לצידם.

סיכום

76. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומאשר לתובעים לבצע את העבודות נושא התביעה בהתאם לחוק החיזוק, להסכם, נספח להסכם ובהתאם לבקשה להיתר בניה (נספח ד' לתצהיר פינצ'וק).

77. הנתבעים יהיו זכאים למלוא התמורות המגיעות להם בהתאם להוראות ההסכם והנספח לו.

78. לצורך ביצוע האמור אני ממנה את עוה"ד עמיר רייסמן להתקשר ולחתום בשם הנתבעים על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות, על ההסכם עם היזם והנספח לו, על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך מימוש תוכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון צו רישום הבית המשותף לצורך רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

79. אציין כי הורתי על מינוי עו"ד רייסמן כאמור לאור העובדה כי גם הנתבעים, ככל יתר בעלי הדירות, התקשרו עימו לייצגם במסגרת הליכי התמ"א (ר' עדות גב' רוטשטיין בעמוד 12 שורות 20-22 ועדות הנתבע בעמוד 21 שורות 2-3).

80. התובעים, באמצעות היזם וקבלנים מטעמו, רשאים לבצע כל עבודה נדרשת לביצוע הפרויקט ברכוש המשותף ו/או ברכוש פרטי של דירת הנתבעים המותקן על גבי הרכוש המשותף ובכלל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 453/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

האמור רשאים התובעים לפעול גם לפתיחת המרפסת הסגורה בדירת הנתבעים בהתאם להיתר הבניה.

81. התובעים, באמצעות היזם וקבלנים מטעמו, יפעלו לחיבור תוספת הבניה לדירת הנתבעים, במועד ביצוע העבודות המתוכנן גם בדירות האחרות בבית.

אולם, במידה והנתבעים לא ישתפו פעולה עם התובעים לביצוע העבודות בדירתם ובכלל האמור לא יאפשרו גישה לדירה לצורך ביצוע העבודות לאחר משלוח הודעה בכתב לפחות 14 יום לפני המועד המתוכנן לביצוע העבודות, הרי שהתובעים יהיו פטורים מביצוע עבודות החיבור לדירת הנתבעים והעבודות האמורות יבוצעו במעטפת חיצונית בלבד בהתאם להחלטה בערר 5429/13 (נספח ה' לתצהיר רוטשטיין).

82. בנסיבות דנן, לאור תוצאות ההליך והתנהלות הצדדים כמפורט לעיל, נכון יהיה גם לחייב את הנתבעים בתשלום הוצאות התובעים בהליך.

83. לפיכך, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים סך של 657 ₪ בגין החזר אגרת תביעה וכן סך של 15,000 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט ע"ד.

לסכומים האמורים יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

84. בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו בתיק זה 3 דיונים, הוגשו כתבי טענות, תצהירים וסיכומים בכתב.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום א' תמוז תשע"ה, 18 יוני 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב